

Tribunale Civile di Roma

Sezione XVI^ Imprese

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura annotata al R.G. n° 34295 per l'anno 2023, adottata in riserva alla udienza del 15/01/2024, vertente

TRA

Il fallimento n° 536/2018 Tribunale di Roma *Parte_1*, con sede in Roma, Viale Antonio Ciamarra n°270, (c.f.: *P.IVA_1*), in persona del Curatore, Avv. Luca Giraldi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Paolo Rubens n° 31, presso lo studio dell'Avv. Valerio Pierangeli, dal quale è rappresentato e difeso come da delega in calce al ricorso introduttivo della procedura e autorizzazione del G.D, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: *Email_1*

RICORRENTE

E

- 1) *CP_1* elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n°29, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Ranieri, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Aurelio Tricoli, giusta procura in calce alla memoria di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 02/ 76232751 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: *Email_2* e *Email_3*
- 2) *Controparte_2*, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n°59, presso lo studio degli Avvocati Nicola Massafra e Maria Raffaella Adilardi, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *Email_4*
- 3) *Controparte_3*, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n° 71, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Indaco, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega rilasciata su foglio separato nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione

dei documenti informatici, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 45422227 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Email_5

- 4) Controparte_4 , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n°92, presso lo studio degli Avvocati Carlo Azzoni e Carlo Di Silvestro, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_6 . e

Email_7

- 5) CP_5 , elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n°17, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cocola, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/37513349 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Email_8

- 6) Controparte_ .
7) Valle Stefano.

RESISTENTI

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 671 C.P.C..

All'udienza del 15 gennaio 2024 i procuratori costituiti delle parti chiedevano adottarsi la riserva del provvedimento con richiesta di concessione di termine per la redazione di note difensive.

Fatto e diritto

Con ricorso ex art. 671 c.p.c. rivolto ai Sigg.ri CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 , Stefano Valle, Controparte_4 e CP_5 il fallimento n° 536/2018 Tribunale di Roma di Parte_1 premesso che:

- la Controparte_7 d'ora in poi brevier CP_8 era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 03 luglio 2018;

- la CP_8 era stata costituita il 29 dicembre 2009 ed il capitale sociale, fino al 06 aprile 2011, era ripartito fra la Organizzazione_1 la Controparte_9 d'ora in poi brevier CP_9 e la Controparte_10 d'ora in poi brevier CP_10);

- successivamente e fino al 13 febbraio 2012 alla CP_10 era succeduta la CP_11

in data 13 febbraio la CP_11 aveva acquistato anche la partecipazione della Organizzazione_1 e, quindi, il capitale sociale risultava, da allora, ripartito fra la CP_11 e la CP_9

-l'avvicinarsi dei soci era riepilogato nella tabella riportata a pag. 3 del ricorso;

- quanto all'amministrazione, invece, per il periodo di riferimento, la CP_8 era stata guidata, dal 22 febbraio 2012 al 23 gennaio 2014, da un C.d.A. composto dal Presidente Sig. CP_1 e da due consiglieri, Sig. Controparte_2 e Sig. Controparte_3 dal 23 gennaio 2014 fino al 06 febbraio 2015 la presidenza del richiamato C.d.A. era stata assunta dalla Sig.ra CP_5 ;
- successivamente, invece, la gestione societaria era stata affidata sempre ad un A.U.: al Sig. Parte_2 dal 06 febbraio 2015 al 26 febbraio 2015, al Sig. Controparte_6 dal 26 febbraio 2015 all'08 giugno 2015, al Sig. Stefano Valle dall'08 giugno 2015 in poi;
- anche in questo caso si riepilogava il succedersi dei soggetti che avevano amministrato per il periodo d'immediato interesse come riportato alla pag. 4 del ricorso;
- il 09 novembre 2017 la società era stata posta in liquidazione con nomina a liquidatore del Rag. Persona_1 consulente tecnico nominato dal G.D. del fallimento della CP_11 socio di maggioranza della CP_8
- il Rag. Per_1 verificata la decozione della società, aveva presentato istanza di fallimento in proprio che era stato dichiarato il 03 luglio 2018;
- la CP_8 aveva approvato e pubblicato i bilanci soltanto fino all'esercizio 2012;
- i bilanci degli anni successivi erano stati soltanto predisposti dal C.d.A. composto dai Sigg.ri CP_5 [...] , Controparte_2 e Controparte_3 per quanto riguardava il bilancio 2013) e dall' CP_12 [...] (per quanto riguardava il bilancio 2014), ma mai approvati;
- in data 27 aprile 2018 era stato approvato il bilancio della società al 31 dicembre 2017, predisposto dal liquidatore, Rag. Per_1 tenendo conto del contenuto della relazione tecnica redatta dallo stesso, incaricato di verificare la effettiva consistenza " dell'attivo attuale e potenziale (azioni legali di responsabilità verso gli organi sociali e/o risarcitorie e/o revocatorie) e dell'attendibilità delle scritture contabili)" della Controparte_13 ;
- il bilancio de quo, che pur ricomprendeva fra le voci dell'attivo un potenziale credito risarcitorio nei confronti degli ex- amministratori di € 165.606,00, registrava comunque un patrimonio netto negativo di € 332.692,00, all'incirca pari al passivo fallimentare sinora accertato(€ 334.147,95);
- con riferimento al primo dei bilanci redatti, ma non approvato, il dato di maggior rilevanza era che la CP_8 registrava al 31 dicembre 2013 non soltanto una perdita di € 92.110,00, ma anche un patrimonio netto negativo di € 68.946,00;
- peraltro la perdita alla data indicata era ben maggiore rispetto a quella risultante dal progetto di bilancio e, per l'effetto, ancora peggiore avrebbe dovuto risultare il valore, già negativo, del patrimonio netto, anche per gli esercizi successivi;
- la società, pertanto, avrebbe dovuto essere adeguatamente ricapitalizzata oppure essere posta in liquidazione avendo continuato ad esercitare la normale attività per quasi due anni e mezzo;
- tanto aveva comportato un sensibile aumento della esposizione debitoria complessiva, ammessa al passivo del fallimento, ed un aggravamento del danno al patrimonio sociale, acuito anche da illegittimi prelievi effettuati da parte degli amministratori;

- in base all'art. 2482 ter c.c., se si fosse verificata la perdita di oltre un terzo del capitale, con conseguente riduzione dello stesso al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463 c.c., gli amministratori avrebbero dovuto, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad un cifra non inferiore al predetto minimo;
- ai sensi dell'art. 2484 n°4 c.c. poi la società si era sciolta per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 c.c. e 2482 ter c.c.;
- l'art. 2485 1° comma c.c. prevedeva che gli amministratori dovessero, senza indugio, accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c., divenendo altrimenti, in caso di ritardo od omissioni, personalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi;
- infatti l'art. 2486 c.c. disponeva che, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis c.c., gli amministratori conservassero il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione della integrità e dei valori del patrimonio sociale(comma 1) e che gli amministratori fossero personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma (comma 2);
- dunque l'effetto dello scioglimento della società si produceva soltanto in seguito alle dovute iscrizioni presso il registro delle imprese;
- quindi anche la perdita del capitale sociale non determinava automaticamente lo scioglimento della società, ma faceva sorgere in capo agli amministratori l'obbligo di procedere senza indugio all'accertamento della causa di scioglimento e di provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria per la copertura delle perdite e la ricapitalizzazione ovvero, in alternativa, per la liquidazione della società o la sua trasformazione;
- soltanto qualora la causa di scioglimento non fosse stata rimossa mediante l'adozione, da parte dell'assemblea straordinaria, di una delle possibili deliberazioni previste dall'art. 2447 c.c., l'amministratore avrebbe dovuto precedere alla iscrizione prescritta dall'art. 2484 3° comma c.c. con conseguente scioglimento della società;
- nel relativo arco temporale, però, gli amministratori non potevano assumere una strategia dilatoria; in tale fase essi avevano l'obbligo di operare come se la società fosse in liquidazione non ponendo in essere iniziative imprenditoriali o speculative; coordinando il primo comma dell'art. 2486 c.c. con il terzo comma dell'art. 2484 c.c. si doveva affermare che l'effetto del mutamento della gestione dell'impresa con la conseguente limitazione dei poteri degli amministratori si verificava già al momento dell'insorgere della causa di scioglimento e, dunque, prima della iscrizione della dichiarazione nel Registro delle Imprese da parte dell'amministratore;
- altrimenti, ad opinare diversamente, si sarebbe offerta agli amministratori la possibilità di dilazionare il momento in cui veniva limitato il potere gestorio provvedendo ad effettuare in ritardo la dichiarazione presso il Registro delle Imprese;
- tenendo presente le date di assunzione della carica da parte dei vari amministratori rispetto all'emersione delle perdite della CP_8 rilevate nel progetto di bilancio 2013, sarebbe spettato innanzi tutto al C.d.A. composto dai Sigg.ri CP_5 , Controparte_2 e Controparte_3 in carica dal 23 gennaio

2014 fino al 06 febbraio 2015) prospettare ai soci l'inevitabile alternativa di ricapitalizzare oppure porre in liquidazione la società;

- in realtà era del tutto evidente che la crisi di una società non emergeva nel momento dell'approvazione del bilancio(in assenza di eventi traumatici che avvenivano in coincidenza con detto adempimento), ma durante l'esercizio in corso, e posto che l'organo gestorio avrebbe dovuto valutare prontamente, per svolgere in modo corretto il proprio mandato, le difficoltà economiche e finanziarie della società che amministrava, sarebbe quindi spettato in prima battuta al C.d.A. in carica fino al 23 gennaio 2014, composto dai Sigg.ri *CP_1* *Controparte_2* e *Controparte_3* porre i soci di fronte all'alternativa di ricapitalizzare o di liquidare la società;

- a tutto voler concedere quindi l'attività caratteristica della *CP_8* una volta verificata l'impossibilità di procedere ad una adeguata ricapitalizzazione, avrebbe dovuto cessare almeno a partire dal secondo semestre del 2013, tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari al C.d.A. per sottoporre ai soci uno stato patrimoniale infrannuale, mentre invece l'attività era proseguita fino all'anno 2016;

- al fine di illustrare compiutamente le responsabilità degli amministratori era utile evidenziare che una prima bozza del bilancio al 31 dicembre 2012 era stata posta all'attenzione dei soci nel corso dell'assemblea del 30 aprile 2013;

- si richiama dei soci medesimi il C.d.A. composto dai Sigg.ri *CP_1* *Controparte_2* e *Controparte_3* [...] aveva ritenuto " opportuno modificare alcune poste di bilancio e quindi rinviarne l'approvazione alla prossima data utile";

- l'approvazione del bilancio 2012 (non in perdita) era avvenuta a diversi mesi di distanza dall'assemblea appena indicata;

- infatti la nuova bozza di bilancio 2012 era stata sottoposta alla attenzione dei soci- e approvata- soltanto in data 08 ottobre 2013;

- nulla era stato detto circa le difficoltà finanziarie e patrimoniali della società a quella data, nonostante le stesse fossero evidentemente già note agli amministratori dopo oltre nove mesi dall'inizio dell'esercizio 2013;

- anche la nota integrativa al bilancio approvato non faceva menzione delle perdite intervenute dall'inizio del 2013 nonostante mancassero meno di due mesi alla conclusione dell'esercizio;

- il successivo confronto fra gli amministratori ed i soci era avvenuto il 10 gennaio 2014 in occasione delle dimissioni del Sig. *CP_1* dalla carica di presidente del C.d.A.;

- dopo l'accettazione delle dimissioni di quest'ultimo, al quale era stato corrisposto un compenso " straordinario" di € 10.000,00 " a titolo di riconoscimento del buon lavoro fino ad oggi svolto", era stata nominata in sostituzione la Dott.ssa *CP_5* la quale, interpellata telefonicamente nel corso dell'assemblea, aveva accettato;

- nonostante l'ordine del giorno prevedesse la trattazione di questioni " varie ed eventuali" neppure anche questa volta era stato menzionato il fatto che il patrimonio sociale fosse stato completamente eroso dalle perdite di esercizio;

- stesso discorso per l'assemblea tenutasi il 13 gennaio 2014, che si era limitata a stabilire un compenso di € 25.000,00 annui in favore della Dott.ssa CP_5 ;
- soltanto il 23 aprile 2014, in occasione dell'approvazione del bilancio 2012, era stato trattato il tema delle perdite e della necessità di ricapitalizzare o liquidare la società;
- nel verbale si leggeva che " tale situazione del resto era stata più volte sottoposta all'attenzione dei Soci nel corso dell'anno 2013 da parte dell'intero organo amministrativo, invocando più volte la necessità di intervenire per ripristinare l'economicità e la solvibilità dell'azienda, senza che però ne sia seguita un'adequata risposta in termini pratici";
- nonostante la gravità della situazione e senza alcuna opposizione l'assemblea aveva deliberato di rinviare ogni decisione " alla fine di giugno 2014";
- l'inazione era proseguita anche successivamente: infatti, se da un lato, nel corso dell'assemblea del 20 giugno 2014, gli amministratori avevano sollecitato nuovamente i soci a ripristinare l'integrità del patrimonio, dall'altro, avevano fissato un nuovo termine per l'approvazione del bilancio, addirittura al 31 dicembre 2014;
- il 31 dicembre 2014 il C.d.A., composto dai Sigg.ri CP_5 , CP_3 ed CP_2 era stato sfiduciato dai soci e revocato;
- ai predetti amministratori era stato contestato di non aver ancora redatto, a quella data, il progetto di bilancio dell'esercizio 2013, né convocato l'assemblea dei soci, nonostante espressa richiesta in tal senso da parte della CP_11 costringendo quest'ultima ad assumere tale iniziativa;
- i soci avevano aggiunto nel frattempo che " la Società, nonostante le gravi difficoltà finanziarie in cui versa, sta erogando attività nei confronti della Organizzazione_2 senza un formale accordo";
- in sostituzione era stato nominato un a.u. nella persona del Sig. Parte_2 ;
- era opportuno precisare che la Controparte_10 oltre ad essere stata socia della CP_9 [...] fino al 2011, era anche amministrata, proprio in quel periodo, dai Sigg.ri CP_1 (presidente del C.d.A.) e Controparte_3 consigliere) mentre il Sig. CP_2 era a.u. di diverse società a questa collegate(Controparte_14 Controparte_15 e Controparte_16 ;
- il neo-amministratore unico, Sig. Pt_2 , aveva presentato le proprie dimissioni meno di tre mesi dopo, nel corso dell'assemblea del 27 gennaio 2015;
- il verbale assembleare era stato redatto dal Dott. Stefano Valle, a.u. della CP_9 il quale aveva proposto la nomina di suo genero, il Dott. Controparte_ , che era stato effettivamente incaricato;
- nonostante la dichiarata crisi finanziaria lo stesso giorno, con separato verbale, i soci avevano deliberato un compenso annuo in favore del nuovo amministratore di € 42.000,00 netti, in rate mensili di € 3.500,00, da erogare a partire dal 28 febbraio 2015;
- il 03 aprile 2015 l'assemblea dei soci si era riunita nuovamente ed aveva deliberato di promuovere una azione di responsabilità nei confronti della Dott.ssa CP_5 sul presupposto del compimento da parte di quest'ultima di diversi fatti distrattivi o comunque di operazioni non autorizzate né giustificate di cui infra;

- all'esito dell'assemblea del 25 maggio 2015 " convocata d'urgenza" e presieduta dal Dott. Stefano Valle (segretaria era la figlia, Dott.ssa Maria CP_4) era stato il Dott. Controparte_6 ad essere stato sfiduciato: era stato infatti contestato all'CP_ (resosi irreperibile) di non aver provveduto alla redazione del progetto di bilancio per gli esercizi 2013 e 2014, all'aggiornamento della contabilità, a fornire informazioni sulla gestione societaria e ad agire nei confronti della Dott.ssa CP_5 ;
- il Dott. CP_6 era stato quindi sostituito dal Dott. Valle il quale, come legale rappresentante dei due soci della CP_8 si era attribuito il compenso annuo di € 42.000,00 netti, identico a quello del suo predecessore;
- i soci non si sarebbero riuniti per oltre un anno;
- soltanto in data 02 marzo 2016, alla presenza del curatore fallimentare del socio di maggioranza, CP_11 dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del 23 luglio 2015) il Dott. Valle aveva fatto presente di non aver potuto predisporre alcun bilancio della CP_8 per gli esercizi 2013 e 2014, non avendo avuto la possibilità di recuperare la documentazione sociale dopo la propria nomina, risalente, come detto, a più di un anno prima;
- per gli stessi motivi il Dott. Valle aveva fatto presente, nel corso della assemblea dell'11 ottobre 2016, di non aver potuto redigere il progetto di bilancio per l'esercizio 2015 e, all'esito di detta assemblea, si era dimesso;
- nell'occasione il curatore del Controparte_17 Dott. Per_2 aveva fatto presente che aveva presentato al G.D. istanza di nomina di un professionista per la ricostruzione della contabilità e delle principali operazioni societarie della CP_8 e dell'altra partecipata del Controparte_17 la CP_9
- detta perizia era stata affidata al Rag. Persona_1 il quale aveva depositato il proprio elaborato, giungendo alle conclusioni che sarebbero state determinate, quali la messa in liquidazione e subito dopo la declaratoria di fallimento sia della CP_8 che della CP_9
- nel corso degli anni, in cui si erano tenute le riunioni descritte e si era assistito all'avvicendamento degli amministratori, l'attività caratteristica della CP_8 non era mai cessata nonostante tutti i soggetti chiamati a gestirla fra il 2013 ed il 2015 fossero dichiaratamente a conoscenza dell'azzeramento del capitale sociale ed anzi della esistenza di un patrimonio netto negativo per diverse migliaia di euro;
- in questo periodo nessuno degli amministratori aveva mai assunto alcuna iniziativa a salvaguardia del patrimonio della CP_8 o a tutela dei creditori sociali;
- anzi i flussi di liquidità derivanti dalla illegittima prosecuzione della attività caratteristica non soltanto non erano stati utilizzati per pagare i debiti pregressi e quelli in scadenza in un'ottica liquidatoria, ma anzi erano stati impiegati per soddisfare crediti inesistenti o comunque di grado inferiore rispetto a quelli che erano stati successivamente ammessi al passivo del fallimento;
- ed infatti proprio nello stesso periodo in cui, tramite avviso bonario, era stata data alla società la possibilità di pagare le imposte relative al 2012, pari a circa € 50.000,00 con le sanzioni ridotte ad 1/3, era stato attribuito al Sig. CP_1 in occasione delle sue dimissioni dalla carica di presidente

del C.d.A. del 10 gennaio 2014, un compenso “ straordinario” di € 10.000,00 “ a titolo di riconoscimento del buon lavoro fino ad oggi svolto”;

come si evinceva dai verbali assembleari in precedenza esaminati non era questo il solo pagamento effettuato nel periodo di conclamata crisi in favore di un amministratore;

- era quasi superfluo dire che le imposte del 2012(al pari delle precedenti e delle successive) non erano mai state pagate dalla società fallita e che sulle stesse la maggiorazione degli interessi e delle sanzioni aveva determinato un maggior debito, poi ammesso al passivo del fallimento, di oltre il 60%;
- a tal proposito, al fine di meglio comprendere il quadro complessivo delle responsabilità, era opportuno premettere che erano stati ammessi al passivo del fallimento della CP_8 crediti erariali per centinaia di migliaia di euro, sorti nel corso del periodo di interesse;
- si trattava precisamente di crediti per complessivi € 263.225,43, in privilegio per € 260.845,53, di cui € 89.439,00 solo per interessi e sanzioni alla data del fallimento;
- complessivamente i crediti ammessi al passivo ammontavano invece ad € 334.147,95 di cui € 69.871,43 in privilegio nei confronti dei dipendenti per stipendi non pagati e t.f.r. e dei professionisti;
- era importante sottolineare che la scelta di non pagare i debiti pregressi privilegiati non era stata determinata dalla mancanza di liquidità;
- ed infatti soltanto nel 2014 la CP_8 aveva ricevuto dal suo principale committente(la [...] CP_18 la somma complessiva di € 1.610.555,97;
- i flussi finanziari erano stati impiegati soltanto in parte per il pagamento dei dipendenti mentre una somma enorme (€ 711.800,00) era stata corrisposta alla CP_8 ed alla Controparte_19 entrambi soci della fallita) nella migliore ipotesi per soddisfare crediti chirografari quando addirittura non dovuti;
- la situazione non era cambiata nel 2015; ed infatti la CP_8 aveva ricevuto dalla CP_18 nei primi cinque mesi dell'anno l'importo complessivo di € 392.570,92, in gran parte utilizzato per i pagamenti privi di giustificazione causale di cui infra;
- nel caso in esame i bilanci successivi a quello del 2012 non erano stati approvati mentre era stato approvato dal liquidatore, Rag. Per_1 il bilancio al 31 dicembre 2017, redatto sulla scorta del contenuto della relazione tecnica(dello stesso liquidatore) che aveva revisionato la contabilità successiva all'esercizio 2012;
- il bilancio 2017, pur ricomprendendo un attivo potenziale legato al buon esito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della Controparte_13 (per € 165.606,00), aveva registrato comunque un patrimonio netto negativo di € 332.692,00, all'incirca pari al passivo fallimentare;
- trattandosi di attivo potenziale, ai fini della determinazione del danno sulla scorta del criterio dei netti patrimoniali, si doveva quindi rettificare in € 498.298,00 il dato relativo al patrimonio netto registrato alla data in cui si era verificato l'azzeramento del capitale sociale (31 dicembre 2013),
- seguendo tale criterio e considerando attendibile il dato del patrimonio netto della CP_8 [...] indicato nella bozza di bilancio al 31 dicembre 2013, redatto dagli amministratori all'epoca in carica, ossia € 68.946,00, il danno derivante dalla violazione dell'obbligo di limitare l'attività sociale ai soli fini conservativi del patrimonio sarebbe ammontato ad € 429.352,00;
- era però lo stesso perito a sollevare dubbi sulla attendibilità del progetto di bilancio;

- ed infatti i conti della **CP_8** indicavano due poste attive fra le immobilizzazioni materiali (mobili e macchine per ufficio per € 53.968,00 e macchine elettroniche per € 67.133,00), in realtà assolutamente inconsistenti;
- in alternativa al criterio dei netti patrimoniali soccorreva quello della differenza fra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale;
- Il passivo fallimentare era di € 334.147,95 oltre interessi dalla data del fallimento per i crediti privilegiati, che rappresentavano la maggior parte di quelli ammessi e spese di procedura, da calcolarsi in via approssimativa in non meno di € 30.000,00;
- considerando che l'attivo realizzato era pari ad € 100.000,00 il danno calcolabile, utilizzando tale criterio, era pari ad € 234.147,95;
- un ultimo criterio adottabile era quello pari ai debiti maturati nel periodo in cui l'attività gestoria avrebbe dovuto essere cessata e cioè pari alle sanzioni ed agli interessi sui debiti di natura erariale pari ad € 89.439,00;
- la responsabilità per la causazione del danno, determinato sulla base di uno dei tre criteri innanzi indicati, ricadeva in solido su tutti gli amministratori i quali, sin dal 2013 in poi, avevano permesso la prosecuzione dell'attività sociale e conseguentemente l'aggravamento del dissesto;
- sussisteva il concreto pericolo che i resistenti, nell'arco temporale di celebrazione del processo di merito, potessero disfarsi del proprio patrimonio personale che costituiva la garanzia per il soddisfacimento dei creditori della procedura concorsuale;
- tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
- "voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- a) disporre il sequestro conservativo di tutti i beni costituenti il patrimonio dei Sigg.ri **CP_1** **Controparte_2** **Controparte_3** **CP_5**, **Controparte_6** e Stefano Valle nonché di tutti i crediti dai medesimi vantati nei confronti dei terzi a qualsivoglia titolo, il tutto fino alla concorrenza di € 429.352,00, pari al danno da aggravamento del dissesto causato dalla prosecuzione dell'attività sociale della **CP_8** a fini non conservativi del patrimonio, come calcolato in base al criterio della differenza dei netti patrimoniali, oppure in subordine fino alla concorrenza di € 234.147,95 (differenza fra passivo accertato ed attivo realizzato ex art. 2486 ultimo comma c.c.) o ancora in ulteriore subordine fino alla concorrenza di € 89.439,00 (interessi e sanzioni sul debito erariale ammessi al passivo);
- b) disporre il sequestro conservativo di tutti i beni costituenti il patrimonio dei Sigg.ri **CP_1** **Controparte_2** e **Controparte_3** nonché di tutti i crediti dai medesimi vantati nei confronti di terzi a qualsivoglia titolo, il tutto fino alla concorrenza di € 121.000,00, importo pari al danno causato dalla condotta distrattiva descritta sub par. 4.2 del presente atto;
- c) disporre il sequestro conservativo di tutti i beni costituenti il patrimonio dei Sigg.ri [...] **CP_2** **Controparte_3** e **CP_5** nonché di tutti i crediti dai medesimi vantati nei confronti di terzi a qualsivoglia titolo, il tutto fino alla concorrenza di € 166.733,37, importo pari al danno causato dalla condotta descritta sub par. 4.3 del presente atto;
- d) disporre il sequestro conservativo di tutti i beni costituenti il patrimonio della Sig.ra **CP_5** [...] nonché di tutti i crediti dalla medesima vantati nei confronti di terzi a qualsivoglia titolo, il tutto fino alla concorrenza di € 39.320,80, importo pari al danno causato dalla condotta distrattiva descritta sub par. 4.4. del presente atto;
- e) disporre il sequestro conservativo di tutti i beni costituenti il patrimonio dei Sigg.ri **Controparte_6**, Stefano Valle e **Controparte_4** nonché di tutti i crediti dai medesimi vantati nei confronti di terzi a qualsivoglia titolo, il tutto fino alla concorrenza di € 144.802,72, importi pari al danno causato dalle condotte distrattive descritte sub par. 4.5 del presente atto.

- Con vittoria di spese e compensi di lite”.
- Venivano perfezionate le procedure notificatorie.
- Si costituiva il Sig. CP_1 e, con memoria di risposta, deduceva che:
 - a) non aveva mai posto in essere atti di natura gestoria;
 - b) non aveva mai percepito alcun compenso;
 - c) era insussistente il fumus boni iuris atteso che l’unico bilancio approvato sotto la presidenza di esso resistente si era chiuso in utile;
 - d) il presunto diritto al risarcimento del danno si era prescritto per il decorso del termine quinquennale;
 - e) difettavano i requisiti oggettivi e soggettivi del pericolo che, nel tempo necessario per la celebrazione del processo, esso resistente potesse disfarsi del proprio patrimonio.
- Si costituiva il Sig. Controparte_2 e, con memoria difensiva, deduceva che:
 - a) non aveva compiuto atti di natura gestoria, fonte di danno patrimoniale;
 - b) non aveva percepito alcun compenso per l’attività svolta;
 - c) era insussistente il fumus boni iuris per intervenuta rinuncia all’azione ex art. 2393 c.c., 2394 c.c. e 2476 c.c. nei confronti del presidente del C.d.A. con dichiarazione di volersi avvalere della rinuncia e della transazione formulata in favore del Presidente del C.d.A. ex art. 1604 c.c.;
 - d) il presunto diritto al risarcimento del danno si era prescritto per il decorso del termine quinquennale;
 - e) era assente il fumus boni iuris per inesistenza del nesso causale fra le condotte ascritte al Sig. CP_2 ed il presunto danno di natura patrimoniale risentito che, peraltro, era stato indicato in forma erronea;
 - f) era insussistente il periculum in mora in assenza di alcun atto di natura dispositiva.
- Si costituiva il Sig. CP_3 CP_3 e, con memoria difensiva, evidenziava che:
 - a) esso resistente era privo di legittimazione non avendo mai accettato la carica di consigliere della CP_8
 - b) il presunto diritto al risarcimento del danno si era prescritto per il decorso del termine quinquennale;
 - c) esso resistente non aveva mai svolto compiti di natura gestoria;
 - d) era errato il criterio dei c.d. netti patrimoniali per determinare l’eventuale danno risentito dalla procedura concorsuale;
 - e) era insussistente il pericolo di perdere le garanzie del credito.
- Si costituiva la Sig.ra Controparte_4 e, con memoria difensiva, deduceva che:
 - a) non era stata fornita prova del coinvolgimento di essa resistente nell’attività distrattiva contestata al Dott. Controparte_;
 - difettavano i requisiti soggettivi ed oggettivi per concretare il c.d. periculum in mora.
- Si costituiva la Sig.ra CP_5 e, con memoria difensiva, deduceva che:
 - a) non era contestabile alcuna violazione di illegittima protrazione della attività in presenza di fattori che avrebbero dovuto consigliare la ricapitalizzazione ovvero lo scioglimento della società all’esito del perfezionamento delle operazioni di liquidazione;
 - b) non era stata posta in essere alcuna attività di natura distrattiva atteso che i pagamenti effettuati erano dovuti;
 - c) il presunto diritto al risarcimento del danno si era prescritto per il decorso del termine quinquennale;
 - d) difettava il periculum in mora.

- All'udienza del 15 gennaio 2024 la procedura veniva assunta in riserva con concessione di termine sino 09 febbraio 2024 per la redazione di note difensive e per produzione di documenti nonché per formulazione di eventuali repliche sino al 29 febbraio 2024.
- A scioglimento della richiamata riserva, presa visione delle note difensive e dei documenti versati in atti, osserva il decidente:
- in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dei Sigg.ri *Controparte_6* e Stefano Valle, ritualmente evocati, ma non costituitisi nel presente giudizio;
- prima di ogni altra valutazione occorre considerare che il fallimento attore, così come chiarito al paragrafo 5 del ricorso introduttivo della presente procedura, rubricato "sull'azione di merito che il fallimento intende promuovere", ha significato che:
- "è intenzione del fallimento esponente agire ai sensi dell'art. 146 l. fall. nei confronti dei Sigg.ri *CP_1* *Controparte_2* *Controparte_3* *CP_5*, *Controparte_6* e Stefano Valle, stante la violazione degli artt. 2484, 2485 e le responsabilità derivanti dagli artt. 216 commi 1 e 3 e 223 l. fall. per i fatti descritti nel par. 2 e 3 del presente atto (prosecuzione dell'attività sociale a scopi non conservativi nonostante l'azzeramento del capitale).
- Sempre ai sensi dell'art. 146 l. fall. nonché ex artt. 216 1 e 3 e 223 l. fall. (e ai sensi degli artt. 2055 c.c. e 2043 c.c. nel caso del Sig. Stefano Valle e della Sig.ra Maria *CP_4* [...]), per la condotta descritta nel paragrafo sub 4.5) è intenzione del *CP_17* esponente agire nei confronti di tutti i chiamati per il risarcimento dei danni conseguenti alle sottrazioni patrimoniali analiticamente al par. 4 del presente atto".
- In ragione di quanto palesato appare di perspicua percezione il rilievo che il fallimento attore abbia inteso promuovere sia l'azione sociale di responsabilità che, in via surrogatoria, quella a tutela degli interessi dei creditori sociali;
- con riferimento alla tipologia dell'azione da ultimo indicata occorre considerare che, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, dal quale il decidente ritiene non doversi discostare, i creditori sociali hanno la compiuta cognizione dello stato di crisi irreversibile della società debitrice soltanto all'atto della apertura della procedura fallimentare;
- apparirebbe, infatti, anomalo che tutti i resistenti, secondo il rispettivo titolo di responsabilità, abbiano protratto l'attività gestoria pur in presenza di molteplici indici di crisi imprenditoriale non transeunte(ponendo, per l'effetto, in essere condotte volte a assicurare il ceto creditorio) per poi - ad usum delphini- argomentare che lo stato di crisi endemica della compagine sarebbe stato avvertibile in epoca antecedente a quella di declaratoria del fallimento;
- in osservanza dei superiori principi, con riferimento alla eccezione di estinzione per prescrizione delle pretese creditorie azionate dal fallimento attore- formulata da tutti i resistenti eccezion fatta per la difesa della Sig.ra *Controparte_4* mette conto evidenziare che:
- risultano contestate plurime condotte distrattive nonché di alterazione dei dati contabili sicchè è da presumersi che il corso prescrizionale fruibile nel caso oggetto di indagine sia quello di cui all'art. 2947 3° comma c.c. secondo cui "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile";
- a prescindere dal richiamato profilo giova osservare che nel giorno di scadenza dell'arco prescrizionale quinquennale, computabile a far data dalla apertura della procedura concorsuale in danno della *Controparte_20* e, cioè, in data 03/07/2023, è stato depositato il ricorso cautelare;
- non giova obiettare che, vertendosi in materia di atto processuale a connotazione recettizia, il deposito del ricorso non varrebbe ad interrompere il cennato corso prescrizionale.

- Osserva il decidente che laddove, al pari del caso in esame, venga formalizzata una iniziativa giudiziaria a mezzo della proposizione di ricorso cautelare (nell'ambito del quale siano-al pari del caso in esame- esplicitate le azioni che prognosticamente si intendano proporre nel merito) la richiesta di adozione del provvedimento alla autorità giudiziaria deve ritenersi formulata in tempo utile avendo univoca efficacia interruttiva della prescrizione estintiva.
- ed infatti non può non sfuggire all'istante in sede cautelare la valutazione se l'organo giurisdizionale intenda concedere il provvedimento inaudita altera parte e, in ogni caso, la tempistica di fissazione della udienza di comparizione delle parti ai fini del compiuto sviluppo del contraddittorio(cfr. al riguardo Cass. 15 settembre 2021 n° 24891, pronuncia adottata in tema di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.);
- Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione del Sig. *Controparte_3* per non aver lo stesso- asseritamente- mai accettato la carica di consigliere di amministrazione della *Controparte_20* la predetta allegazione è resistita dalle evidenze camerali, dall'esame delle quali è emerso che il Sig. *CP_3* è stato componente del C.d.A. per ben due mandati e cioè dal 22 febbraio 2012 al 23 gennaio 2014 e poi da tale data sino al 06 febbraio 2015; peraltro l'iscrizione fa seguito ad una domanda in cui è stata allegata la documentazione relativa alla accettazione della carica(verbale di nomina da parte dell'assemblea dei soci, accettazione degli amministratori, avvenuta anche i data successiva alla nomina, copia del documento di identità); risulta, pertanto, di perspicua percezione il rilievo che i terzi di buona fede, attingendo alle evidenze camerali, fossero edotti che il Sig. *CP_3* al pari degli altri amministratori componenti del C.d.A. della *Controparte_20* , assicuravano garanzia patrimoniale a presidio della corretta adozione delle iniziative gestorie; ancor meno risulta accoglibile la eccezione di non dover rispondere patrimonialmente in difetto dell'affidamento di deleghe di natura esecutiva; giova considerare che in un contesto societario nel quale non è stato nominato un amministratore delegato e nel quale non è assicurato il controllo del collegio sindacale non può un componente dell'organo gestorio, in difetto di rigorosi presupposti documentali, professarsi carente di responsabilità;
- quanto al merito è emerso che tutti i resistenti ratione temporis hanno concorso al ritardo nell'accertamento della causa di scioglimento della società avendo omesso di richiedere la ricapitalizzazione della stessa ove non fosse stato disposto, senza dilazione, l'accesso alla fase liquidatoria; è del pari emerso che la protrazione della consueta attività gestoria ha condotto all'aggravamento della esposizione debitoria sino alla declaratoria di fallimento;
- essendo stata accertato il titolo di responsabilità, solidalmente gravante su ciascuno dei resistenti, occorre verificare il profilo del c.d. quantum debeatur.
- L'art. 2486 3° comma c.c. prevede che il danno risarcibile si presuma commisurato alla differenza fra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura ed il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c..
- Essendo stato obiettato che il fallimento attore non avrebbe tenuto conto dell'attivo potenziale e che, pertanto, il criterio dei c.d. netti patrimoniali non rifletterebbe il pregiudizio in concreto risentito può in via alternativa fruirsi del parametro della differenza dell'attivo e del passivo accertato in sede fallimentare(pari ad € 234.147,95); è, infatti, dato presumere che la procedura concorsuale, aperta da più di cinque anni, difficilmente potrebbe fruire di altro attivo (eccezion fatta per quello eventualmente riveniente dalla odierna iniziativa processuale) e che debba ritenersi preclusa la proposizione di domande tardive prefigurandosi che sia definito il residuo contenzioso volto alla lievitazione del passivo.

- Deve, pertanto, ritenersi che (salva ogni diversa valutazione da operarsi in sede di merito) l'importo oggetto di cautela, in quanto volto al soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo, debba assorbire ogni ulteriore ragione causale, invocata in ragione della attivazione di condotte di natura distrattiva, chiaro essendo che se gli interessati(cioè i creditori concorsuali, in surrogazione dei quali agisce il fallimento attore) si saranno visti assicurare l'esazione del proprio credito non residuerà spazio per perseguire condotte non consone, ma prive di riflesso concreto di natura economica.
- Deve in definitiva essere postulato che tutti i resistenti, con vincolo solidale, debbano essere tenuti a versare l'importo pari ad € 234.147,95 in favore del fallimento attore.
- La circostanza che il fallimento attore abbia prospettato che i resistenti non siano titolari di asset immobiliari non osta alla adozione del presente provvedimento.
- E' infatti concreto il pericolo che i resistenti, nell'arco temporale di celebrazione del processo di merito, possano disfarsi di tutte le utilità di natura mobiliare e di crediti verso terzi sì da rendere vano il conseguimento di una pronuncia favorevole di merito in prime cure.
- Le spese di procedura saranno liquidate- in ragione del canone della soccombenza- all'atto della definizione del merito in prime cure.

PQM

Accoglie il proposto ricorso e , per l'effetto, a parziale accoglimento dello stesso, dispone il sequestro conservativo di tutti i beni costituenti il patrimonio dei Sigg.ri *CP_1* *Controparte_2* *Controparte_3* *CP_5* , *Controparte_6* , *Controparte_4* e Stefano Valle nonché di tutti i crediti dai medesimi vantati nei confronti dei terzi a qualsivoglia titolo fino alla concorrenza di € 234.147,95, pari al danno commisurato alla differenza fra il passivo accertato e l'attivo realizzato ex art. 2486 ultimo comma c.c..

Fissa il termine di giorni sessanta a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

Spese di procedura da liquidarsi all'atto della definizione del merito in prime cure.

Si comunichi.

Roma, 01 marzo 2024.

Il Giudice

Dott. Maurizio Manzi

